

الاختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (1009)

المادة : القانون

المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل: (6)

المدة: ساعة ونصف

١ - عالج إلزامياً المسألة القانونية التالية: (4 علامات)

بعدما قام "سليم" بشراء عدة كتب من دار نشر في الخارج عبر الانترنت وتسديد ثمنها بواسطة بطاقة الائتمان التي يملكها، فوجيء بفاتورة تصله عبر البريد تطالبه بدفع ثمن الكتب التي اشتراها. وبعدما إتصل بدار النشر أبلغته هذه الأخيرة أنها لم تقبض ثمن الكتب.
أ- هل يعتبر الدفع والايفاء الالكتروني عبر شبكة الانترنت سليماً من الناحية القانونية؟
ب- ما هو الاطار القانوني للايفاء الالكتروني في شبكة الانترنت؟ وكيف يمكن إثباته؟

٢ - عالج سؤالين من كل مجموعة: (4 علامات/سؤال)

(المجموعة الأولى)

السؤال الأول: عرّف كل من:

أ- جريمة التزوير ب- إتفاقية تريبيس ج- جريمة التشويش المعلوماتي د- القبول على الإنترنت

السؤال الثاني: أجب بصح أم خطأ مبرراً الجواب:

- أ- إن إساءة استعمال الحق بالوصول إلى شبكة الإنترنت أو إلى نظام كومبيوتر آخر لا يعتبر فعلاً جرمياً.
ب- العقود المبرمة عن بعد من قبل مستخدمي شبكة الإنترنت القاصرين غير المميزين صحيحة.
ج- تتراوح عقوبة الجنحة من 3 سنوات الى 10 سنوات.
د- لا يوجد أي فرق بين العقد الالكتروني والعقد العادي من الناحية القانونية.

السؤال الثالث: تحدث عن أصول وقواعد الاعتراض على الدفع بالبطاقة.

(المجموعة الثانية)

السؤال الأول: إلى أي مدى يجوز التراجع عن الدفع في حال استخدام محفظة النقود الإلكترونية أو اعتماد الدفع على الوساطة؟

السؤال الثاني: عرّف جريمة الدخول غير الشرعي الى برامج المعلوماتية، ما هي أركانها وما هي عقوبتها؟

السؤال الثالث: كيف يمكن تحديد هوية الأشخاص وأهليتهم على التعاقد في شبكة الانترنت؟

الاختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (1009)

المادة : القانون

المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل: (6)

المدة: ساعة ونصف

I – TRAITER OBLIGATOIREMENT LE POINT DE DROIT SUIVANT: (4pts)

Après avoir acheté plusieurs livres d'une maison d'édition à l'étranger via Internet et après avoir payé le prix par carte de crédit, «Salim» a été surpris par une facture envoyée par la poste lui demandant de régler le prix des livres achetés. Il a alors contacté cette maison d'édition, cette dernière l'a informé qu'elle n'a pas encaissé le prix des livres.

A - Est-ce que le paiement électronique via internet est correct du point de vue légal?

B - Quel est le cadre juridique pour le paiement électronique sur Internet? Comment peut-il être prouvé?

II – TRAITER SEULEMENT DEUX QUESTIONS DE CHACUN DES GROUPES SUIVANTS : (4 pts/question)

-Groupe I-

Question n°1: Définir les expressions suivantes:

a- Le crime du faux.

b- La convention TRIPPS.

c- Le crime du brouillage informatique.

d- L'acceptation sur Internet.

Question n°2: Répondre par VRAI ou FAUX et justifier votre réponse.

a) La mauvaise manipulation dans l'accès à l'Internet ou à un autre système informatique n'est pas considérée comme un crime.

b) Les contrats conclus à distance de la part d'internautes mineurs sans discernement sont véridiques.

c) La peine de délit va de 3 à 10 ans.

d) Il n'y a aucune différence entre le contrat électronique et le contrat ordinaire du point de vue juridique.

Question n°3: Présenter brièvement les formalités et les conditions d'opposition au paiement par la carte.

-Groupe II-

Question n°1: Quelles sont les limites de non paiement si l'on utilise le porte monnaie électronique ou le paiement par intermédiaire?

Question n°2: Définir le crime d'accès illégal aux logiciels, quels sont ses éléments et quelle est sa sanction?

Question n°3: Comment peut-on définir l'identité des personnes et leur admissibilité au contrat dans l'Internet?

I – TREAT OBLIGATORY THE FOLLOWING CASE OF LAW: (4pts)

After "Salim" had bought several books from publishing house abroad via the Internet and pay for it by a credit card he owned, he was surprised by an invoice mailed by the post asking him to pay the price of the purchased books. After contacting the publishing house, the latter informed him that the publishing house has not collected the price of books.

A - Is the electronic payment via internet is correct from a legal point of view?

B - What is the legal framework for the electronic payments through the Internet? How can it be proved?

II – TREAT ONLY TWO QUESTIONS OF EACH OF FOLLOWING GROUPS (4pts/question)

-Group I-

Question n°1: Define the following expressions:

a- The crime of false.

b- The convention TRIPPS.

c- The crime of information interference.

d- Acceptation on Internet.

Question n°2: Answer by TRUE or FALSE and justify your answer.

a) The mishandling in access to Internet or computer software is not considered a crime.

b) The contracts concluded at distance from Internet minors without discernment are true.

c) The punishment of the offenses ranges from 3 to 10 years.

d) There is no difference between the e-contract and the ordinary contract from the legal point of view.

Question n°3: Present in brief formalities and conditions to stop payment by the card.

-Group II-

Question n°1: What are limits of non-payment in case of using e-Wallet or payment by an intermediary?

Question n°2: Define the crime of illegal access to software, what are its elements and what are its penalties?

Question n°3: How do we set the identity of the individuals and their eligibility to contract in the Internet?